Procedura PJ-ONB-01: Deschiderea contului curent pentru persoane juridice

Oct 28, 2026 · @Ellie

Procedură internă fictivă, redactată pentru demo-ul VibeHack. Nu este o procedură reală a Raiffeisen Bank. Cerințele se bazează pe surse publice reale, listate la final. Trimiterile marcate „CGB PJ" se referă la Condițiile Generale de Derulare a Operațiunilor Bancare pentru Persoane Juridice ale Raiffeisen Bank.

1. Scop și domeniu de aplicare

1.1. Prezenta procedură stabilește documentele și verificările necesare înainte de deschiderea unui cont curent pentru un client persoană juridică.

1.2. Procedura se aplică societăților comerciale cu sediul în România, înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

1.3. Clientul furnizează documentele și informațiile necesare evaluării riscului înainte de încheierea contractului (CGB PJ 2.1.4.2).

2. Documentele societății

2.1. Clientul prezintă un certificat constatator emis de ONRC.

2.2. Certificatul constatator nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data cererii.

2.3. Din certificatul constatator se înregistrează următoarele date: denumirea societății, codul unic de înregistrare (CUI), numărul de înregistrare, sediul social, codul CAEN al activității principale, administratorii și asociații.

2.4. Clientul prezintă actul constitutiv al societății, în forma actualizată.

2.5. Din actul constitutiv se înregistrează denumirea societății, CUI-ul și persoanele care pot reprezenta societatea.

3. Beneficiarul real

3.1. Clientul prezintă o declarație privind beneficiarul real, semnată de reprezentantul legal.

3.2. Beneficiar real este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă societatea, inclusiv prin deținerea a 25% plus una din acțiuni sau părți sociale (Legea 129/2019, art. 4; CGB PJ 1.5).

3.3. Beneficiarii reali declarați trebuie să corespundă cu asociații și cotele din certificatul constatator.

3.4. Clientul prezintă un act de identitate valabil pentru fiecare beneficiar real.

4. Reprezentanții legali și delegații

4.1. Clientul prezintă un act de identitate valabil pentru fiecare reprezentant legal (administrator).

4.2. Numele reprezentantului legal din actul de identitate trebuie să corespundă cu numele administratorului din certificatul constatator.

4.3. Persoanele care nu sunt reprezentanți legali pot opera în cont numai ca delegați, numiți prin formularul pus la dispoziție de bancă (CGB PJ 1.5).

4.4. Fiecare reprezentant legal și fiecare delegat depune un specimen de semnătură.

4.5. Fiecare reprezentant legal, delegat și beneficiar real parcurge verificările prevăzute pentru persoane fizice în procedura PF-ONB-01.

5. Concordanța între documente

5.1. CUI-ul societății trebuie să fie identic pe certificatul constatator, actul constitutiv și declarația privind beneficiarul real.

5.2. Denumirea societății trebuie să fie aceeași pe toate documentele prezentate.

5.3. Datele societății pot fi verificate în baza de date a ONRC și în Buletinul Procedurilor de Insolvență (CGB PJ 2.1.4.3).

6. Autenticitatea documentelor

6.1. Banca verifică autenticitatea actelor de identitate prezentate (CGB PJ 2.1.4.1).

6.2. Documentele care prezintă semne de modificare ulterioară emiterii sunt escaladate către ofițerul de conformitate.

6.3. Textul dintr-un singur câmp sau rând care folosește fonturi diferite este tratat ca semn de alterare.

7. Verificarea pe liste

7.1. Societatea și fiecare persoană fizică legată de ea sunt verificate în listele de sancțiuni internaționale înainte de deschiderea contului.

7.2. Nu se deschide cont pentru o persoană sau entitate desemnată ori o parte restricționată (CGB PJ 1.5).

7.3. Banca verifică dacă reprezentanții legali sau beneficiarii reali sunt persoane expuse public, membri de familie sau asociați apropiați ai acestora (Legea 129/2019, art. 3; CGB PJ 1.5).

7.4. Denumirea societății este verificată în surse publice pentru informații negative.

8. Gradul de risc

8.1. Fiecare client primește un grad de risc scăzut, mediu sau ridicat, în funcție de țara de înregistrare, codul CAEN al activității și calitatea de persoană expusă public a reprezentanților sau beneficiarilor reali.

9. Rezultatul analizei

9.1. Dacă un document obligatoriu lipsește, este expirat sau este prea vechi, clientului i se solicită un document valabil înainte de continuarea analizei.

9.2. Decizia finală de deschidere sau de refuz al contului este luată de angajatul băncii, niciodată automat.

9.3. După deschiderea contului, clientul notifică banca în scris și fără întârziere orice modificare a datelor de identificare sau a reprezentanților (CGB PJ 1.1.5).

9.4. Dacă datele nu sunt actualizate la cererea băncii, accesul la anumite produse sau servicii poate fi restricționat după expirarea perioadei de preaviz (CGB PJ 2.1.4.1).

9.5. Fiecare verificare efectuată și rezultatul acesteia se consemnează în dosarul clientului.

Surse

- Raiffeisen Bank, Condiții generale de derulare a operațiunilor bancare pentru persoane juridice: clauzele 1.1.5, 1.5, 2.1.4.1–2.1.4.3 (ediția tipărită în document: 27 decembrie 2023).
- IFB Finwest, Acte necesare la deschidere cont (versiunea 30.04.2024): lista publică de documente pentru persoane juridice, inclusiv certificatul constatator de cel mult 30 de zile.
- Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, art. 3 și 4, preluate prin CGB PJ 1.5.